

עין משפט ונר מצוה

רנו א מיי פֿ״ט מהלכות פרה אדומה הלכה יז סמג ענין לג: רנו ב מיי פֿי"א מהל' פרה הלכה ה: רנה ג ד מיי פֿ"א מהלכות מאלכות אסורות הלכה יח סמג ענין סב טו"ט ע"ד קי פס ס"ב:

שיטה מקובצת

אן לפי שדומין להם דכל זה דוחק: **ב** ויש להחיד מתוך כך כל עוף: **ג** וגם רבינו חננאל פ' גבי עוף הבא: **ד** יש לו אחד מאלו השלשה והאחר אין לו מאלו הג' כלל: **ה** לפיכך כתבי נשר ע"כ וכו':

רבינו גרשום

פוסלין במי חטאת כו' כלומר אם שתו מהם פוסלין משום מים שאובין מפני שדרכן כששותין מקיאין: חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת. כשהיא שותה ואינה מקיאה ואם איתה ליתני חוץ מן היונה כו' כליו ואם איתה דחטיל דמא יונה ליתני חוץ מן היונה ותסיל: כופשני דצוציני כשרה כו' הכי שמיהו אווב כוחלי פירש ולא כל אווב שיש לו שם לוי כלומר הבא גמי כיון שיש לו שם לוי כופשני דצוציני ליהוו פסולים כדאי (גרסו') דבי חילופי כו' כלומר דדיירי ביני חילפי שקורין אוקטייש בלע"ז. דבינו כורכי מולש ברדא אסיר וסימני' בר מיניה **ה** כלומר ב' דברדא וסימנין פירוה אמגושא כו' במס' יומא לשכת בית הפרה זו היא פרוה אמגושא שמכשף עשאה: מרדו (מורג שרי) ונזיג ואכל כן] שמו של עוף: סגיד ואכיל אסיר (עוף):

א) נחלה דל"ל כלומר נר מיניה נכדנח שאסור לאכלו.

סב:

כרזי דבי חלפ'י. פ'י בקונטרס דליירי בחגבים ולא משמע כן דכולה שמעמין צעופות איירי ועוד אי בחגבים טמאים איירי פשיטא דלקי עלייהו משום שרץ העוף אלא צעופות קטנים מאד איירי ושורזין על הארץ וקמשמע לן דמטעם שרץ העוף אסירי דלא מיקרו עוף ולא משום דמחסיי סימן טהרה: **בא"י** ספקייהו עופות קורקבנן נקלף והני קורקבנן נקלף בסבינא. פ'י בקונט' ושאר ג' הסמינים מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש לו ד' סימני טהרה ויאלו מספק כל עופות הטמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא ג' ובספק שאר עופות טמאין הן שיש להן ג' סימנין ויש לדקדק מתוך כך דג' אצבע סימןין של טהרה של י"ט עופות היינו אצבע אצבע וחסך חוסך ואינו דורס ואי אפשר לומר צנעין אחר דאי אמרינן קורקבנו נקלף הוא צי"ט עופות והכא כגון דליכא להנך ספקות צ' סימני טהרה והאי דנקלף צצקין והשמא אס אחד מאותן צ' סימנין היינו ההיא דלימיה אלא או צפרס או צעזניה אפי' לא יחשב קילוף ליכא למיחש למידי דפרס ועוניה אין להם אלא סימן אחד ואלו יש להם שנים ותשעה עשר עופות ועורב אין להם סימן חדש ואס אותן צ' סימנין הן מהנך דהדרי כדלוחו א"כ כשימשו צ קילוף גמי דילמא מתשעה עשר עופות יניחו ולא מסתברא לומר ידועים היו שאינם מתשעה עשר עופות אלא שהיו מסופקין צבור הלך אס הקילוף קילוף ילאו מידי עורב ואי לאו יש לספק צבור אי גמי סימן אחד יש להם עס זה הקילוף וידועים היו שאין מין עורב אלא שהיו מסופקין צפרס ועוניה והא דאמרין צפרס ועוניה לא שכיחי ציישו צ היינו אותם הידועים והמבוררים וצאלו היו מסתפקין לפי דמיון להם א' וכל זה דוחק וגם אין לפרש שהיה להם סימן אחד עס זה והיו מסתפקין דאי קרקצנו נקלף שמא עורב הוא שיש לו שני סימני טהרה ואס אין קרקצנו נקלף או ליכא לספוקי אלא או צפרס או צעזניה ושרו משום דלא שכיחי צישוב דאין להשון משמע כן מדקאמר עופות טהורים קורקבנן נקלף משמע דאי קרקצנו נקלף טהור הא לאו הכי אסור

לכך נראה כפירוש הקונטרס ויש להמיר **ה** כל עוף שקרקצנו נקלף וסימן אחד עמו דפרס ועוניה אין להם אלא סימן אחד ועורב ושאר עופות אין קורקבנן נקלף וגם **ו** (רבי חיים) **ה** [רבינו מנחם] פירש צבי עוף הבא צסימן אחד טהור קבלה צדינו מאצותינו שזה הסימן קורקבנו נקלף משמע שר"ל דההוא דלא משכחת אלא או צפרס או צעזניה זהו קורקבנו נקלף אע"פ שפ'י ר"ח לעיל גבי תלתא הדרי כדלוחו עשרים מהם ג' ג' עורב יש לו שנים ופרס ועוניה יש להן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש צאלו עשרים זפק וקרקבנן נקלף ואצבע יתירה אבל דורסין ואוכלין והעורב יש לו שנים מאלו ג' והאחר אינו מאלו הג' כלל לא זפק ולא אצבע יתירה ולא קרקבן נקלף אבל אינו דורס והוא אמינא נלמוד מזה לעוף הבא צסימן האחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר יא עכ"ל כל זה לא כתב אלא לסימן צעלמא ולא היה סבור שכן הוא האמת אלא כמו שפ'י שקרקבן נקלף היינו ההוא דלא הדר כדלוחו ולפי מה שפירשתי שיש להמיר כל עוף שקרקצנו נקלף וסימן אחד עמו א"כ אותו עוף שקורין קווינ"א צלע"ז עוף טהור הוא שהרי קרקצנו נקלף ויש לו אצבע יתירה אבל אין לו זפק וזה תימה דמסתברא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כאדם ואמרין צפרק המפלה (גדה דף כג.) דקריא וקיפופא יש להם לסתות כאדם והיה נראה מתוך כך לומר דזפק הוא סימן הרצעי דלא משתבח אלא או צפרס או צעזניה ואותו עוף שקורין קווי"ן דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו יט עמיה ג' סימני טהרה ולפי זה אין צברא לומר דאותו עוף שאנו קורין קורצ"ל צלע"ז שיהא זה עורב דהא יש לו זפק ואצבע יתירה ונמנא דמשכחת להו כוליה סימני טהרה בשאר עופות ועורב צלא פרס ועוניה אלא עוף טהור יהיה ומיהו יש לישב ההיא דגדה דהכי קאמר ואף ר"מ לא אמר אלא בקריא וקיפופא כלומר או כיולא צהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קווי"ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אס יתצבר לנו שהוא דורס ואותו קורצ"ל לא יהיה מין עורב ומיהו לעיל פירשתי דעורב אינו דורס והמדקדק יכול להצין אותו ותן לחכם ויחכם עוד: **תרנגולתא דאנמא שריא תרנגולא דאנמא אסירא**. אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור דכל היולא מן הטהור טהור אלא שני מינים הם הקרואים כך וצין צזה וצין צזה הזכר והנקבה שוין: **חזייה רבנן דדרסה ואבדא**. מתחלה היו סבורים דלא דרסה ואכלה ובהאי סימנא לחודיה היו אוכלים אותו דלא חיישין לפרס ועזניה דלא שכיחי צישוב או קיס ליה בגויה דלאו ממין פרס ועוניה הוא: הא

אלו טרפות פרק שלישי חולין

פוסלין מי חטאס. אס שמו מהן מפני שאין מוציןן אלא מגזיחין פיהן לאחר שקולטות את המים והמים נופלים מפייהם והרי הן כמיני שניעשת צהם מלאכה דק"ל צמסכת גיטין (דף נה.) שהמלאכה פוסלתן: **חוץ מן היונה מפני שמוצאס**. וצאלו הנותרים לא נעשה מלאכה: **ואס איסא**. דתסיל מין יונה הוא: **תסיל מולץ ומקיא**. ואפילו הכי מין יונה הוא דהא מולץ ושאר עופות אין מוציןן אלא שאצין צחרטוס התחמון וכיון דתסיל מקיא פוסל מפני הקיאה המעורבת והוא ליה כרוק צעלמא אי גמי משום מלאכה: **כופשני**. תורין צלשון ארמי: **לוצייני**. על שם מקומן: **אוזב יון**. וכל אלו מין אוזב הן אלא שיש להן שם לוי. אלמא שם לוי פסול והאי מקשה סבר דלוצייני שם לוי הוא ולא על שם מקומן: **כל שנשטה שמו קודם ממן סורה**. כגון אוזב וצאחה תורה והקפידה כגון אוזב שהזכירמו תורה צכמה מקומות ולא נשמט לנו מקרא לכתוב אוזב צשם לוי שמע מינה קפידא הוא: **כופשני**. לשון של תורים: **הני כרוי**. חגבין: **דבי חלפי**. אורטא"ש: **דבי כרצא**. כרוצ: **ומלקין עלייהו משום שרץ העוף**. דלאו ספק יניחו אלא ודאי טמאין: **לנדא**. כרדא: **צר** מיניה. מבלעדיו כלומר סור מעליו:

חונא וחוגא הרנוגא וסוגא כוחילנא חושלמי: והני קורקבנן נקלף צכדינא. ושאר שלשת הסימנין מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש להן ארצבה סימנין ויאלו מספק כל עופות טמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא שלשה ובספק שאר עופות טמאין שיש להם שלשה סימנין: **דלא הוה מיקלף קורקצניה**. אלמא עוף טהור גמי זימנין דקשה לקלפו: **עמוני ולא עמוניס**. הלכה רווחת צישראל דכתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אתכם ואין דרכה של אשה לקדס': **חיוס דדרסה ואכלה**. ראוה חכמים שדורסת ואוכלת והיינו גירותא דאמר"י לקמן צפ' כל הבשר (דף קט:) אסר לן גירותא שרא לן לינשא דכוורא שטעמו כטעמו. ומתוך שאין אנו צקיאין צהם נראה לי דעוף הבא לפנינו יש לומר שמא ידרוס דהא הן תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בטהורה ולאחר זמן ראוה שדורסת ואין עוף נאכל לנו אלא צמסורת עוף שמסרו לנו אצותינו צטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש וצמסורת יש לנו לסמוך כדלמר לקמן (דף סג:) שעוף טהור נאכל צמסורת: **שצור אנדירפטא**. שם העוף: **פירוז רשיעא**. שם אדם שהיה מוחזק רשע צענייהס: **מרדו וגיד ואכיל**. שם עוף אחד וכן כולם שם עופות הן: **י פרואה אמגושא**. שם מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה צמסכת יומא (דף לה.):

עוף שמסרו לנו אצותינו צטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש וצמסורת יש לנו לסמוך כדלמר לקמן (דף סג:) שעוף טהור נאכל צמסורת: **שצור אנדירפטא**. שם העוף: **פירוז רשיעא**. שם אדם שהיה מוחזק רשע צענייהס: **מרדו וגיד ואכיל**. שם עוף אחד וכן כולם שם עופות הן: **י פרואה אמגושא**. שם מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה צמסכת יומא (דף לה.):

האן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש צאלו עשרים זפק וקרקבנן נקלף ואצבע יתירה אבל דורסין ואוכלין והעורב יש לו שנים מאלו ג' והאחר אינו מאלו הג' כלל לא זפק ולא אצבע יתירה ולא קרקבן נקלף אבל אינו דורס והוא אמינא נלמוד מזה לעוף הבא צסימן האחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר יא עכ"ל כל זה לא כתב אלא לסימן צעלמא ולא היה סבור שכן הוא האמת אלא כמו שפ'י שקרקבן נקלף היינו ההוא דלא הדר כדלוחו ולפי מה שפירשתי שיש להמיר כל עוף שקרקצנו נקלף וסימן אחד עמו א"כ אותו עוף שקורין קווינ"א צלע"ז עוף טהור הוא שהרי קרקצנו נקלף ויש לו אצבע יתירה אבל אין לו זפק וזה תימה דמסתברא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כאדם ואמרין צפרק המפלה (גדה דף כג.) דקריא וקיפופא יש להם לסתות כאדם והיה נראה מתוך כך לומר דזפק הוא סימן הרצעי דלא משתבח אלא או צפרס או צעזניה ואותו עוף שקורין קווי"ן דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו זפק ואצבע יתירה ונמנא דמשכחת להו כוליה סימני טהרה בשאר עופות ועורב צלא פרס ועוניה אלא עוף טהור יהיה ומיהו יש לישב ההיא דגדה דהכי קאמר ואף ר"מ לא אמר אלא בקריא וקיפופא כלומר או כיולא צהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קווי"ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אס יתצבר לנו שהוא דורס ואותו קורצ"ל לא יהיה מין עורב ומיהו לעיל פירשתי דעורב אינו דורס והמדקדק יכול להצין אותו ותן לחכם ויחכם עוד: **תרנגולתא דאנמא שריא תרנגולא דאנמא אסירא**. אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור דכל היולא מן הטהור טהור אלא שני מינים הם הקרואים כך וצין צזה וצין צזה הזכר והנקבה שוין: **חזייה רבנן דדרסה ואבדא**. מתחלה היו סבורים דלא דרסה ואכלה ובהאי סימנא לחודיה היו אוכלים אותו דלא חיישין לפרס ועזניה דלא שכיחי צישוב או קיס ליה בגויה דלאו ממין פרס ועוניה הוא: הא

אלו טרפות פרק שלישי חולין

פוסלין מי חטאס. אס שמו מהן מפני שאין מוציןן אלא מגזיחין פיהן לאחר שקולטות את המים והמים נופלים מפייהם והרי הן כמיני שניעשת צהם מלאכה דק"ל צמסכת גיטין (דף נה.) שהמלאכה פוסלתן: **חוץ מן היונה מפני שמוצאס**. וצאלו הנותרים לא נעשה מלאכה: **ואס איסא**. דתסיל מין יונה הוא: **תסיל מולץ ומקיא**. ואפילו הכי מין יונה הוא דהא מולץ ושאר עופות אין מוציןן אלא שאצין צחרטוס התחמון וכיון דתסיל מקיא פוסל מפני הקיאה המעורבת והוא ליה כרוק צעלמא אי גמי משום מלאכה: **כופשני**. תורין צלשון ארמי: **לוצייני**. על שם מקומן: **אוזב יון**. וכל אלו מין אוזב הן אלא שיש להן שם לוי. אלמא שם לוי פסול והאי מקשה סבר דלוצייני שם לוי הוא ולא על שם מקומן: **כל שנשטה שמו קודם ממן סורה**. כגון אוזב וצאחה תורה והקפידה כגון אוזב שהזכירמו תורה צכמה מקומות ולא נשמט לנו מקרא לכתוב אוזב צשם לוי שמע מינה קפידא הוא: **כופשני**. לשון של תורים: **הני כרוי**. חגבין: **דבי חלפי**. אורטא"ש: **דבי כרצא**. כרוצ: **ומלקין עלייהו משום שרץ העוף**. דלאו ספק יניחו אלא ודאי טמאין: **לנדא**. כרדא: **צר** מיניה. מבלעדיו כלומר סור מעליו:

חונא וחוגא הרנוגא וסוגא כוחילנא חושלמי: והני קורקבנן נקלף צכדינא. ושאר שלשת הסימנין מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש להן ארצבה סימנין ויאלו מספק כל עופות טמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא שלשה ובספק שאר עופות טמאין שיש להם שלשה סימנין: **דלא הוה מיקלף קורקצניה**. אלמא עוף טהור גמי זימנין דקשה לקלפו: **עמוני ולא עמוניס**. הלכה רווחת צישראל דכתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אתכם ואין דרכה של אשה לקדס': **חיוס דדרסה ואכלה**. ראוה חכמים שדורסת ואוכלת והיינו גירותא דאמר"י לקמן צפ' כל הבשר (דף קט:) אסר לן גירותא שרא לן לינשא דכוורא שטעמו כטעמו. ומתוך שאין אנו צקיאין צהם נראה לי דעוף הבא לפנינו יש לומר שמא ידרוס דהא הן תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בטהורה ולאחר זמן ראוה שדורסת ואין עוף נאכל לנו אלא צמסורת עוף שמסרו לנו אצותינו צטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש וצמסורת יש לנו לסמוך כדלמר לקמן (דף סג:) שעוף טהור נאכל צמסורת: **שצור אנדירפטא**. שם העוף: **פירוז רשיעא**. שם אדם שהיה מוחזק רשע צענייהס: **מרדו וגיד ואכיל**. שם עוף אחד וכן כולם שם עופות הן: **י פרואה אמגושא**. שם מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה צמסכת יומא (דף לה.):

עוף שמסרו לנו אצותינו צטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש וצמסורת יש לנו לסמוך כדלמר לקמן (דף סג:) שעוף טהור נאכל צמסורת: **שצור אנדירפטא**. שם העוף: **פירוז רשיעא**. שם אדם שהיה מוחזק רשע צענייהס: **מרדו וגיד ואכיל**. שם עוף אחד וכן כולם שם עופות הן: **י פרואה אמגושא**. שם מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה צמסכת יומא (דף לה.):

האן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש צאלו עשרים זפק וקרקבנן נקלף ואצבע יתירה אבל דורסין ואוכלין והעורב יש לו שנים מאלו ג' והאחר אינו מאלו הג' כלל לא זפק ולא אצבע יתירה ולא קרקבן נקלף אבל אינו דורס והוא אמינא נלמוד מזה לעוף הבא צסימן האחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר יא עכ"ל כל זה לא כתב אלא לסימן צעלמא ולא היה סבור שכן הוא האמת אלא כמו שפ'י שקרקבן נקלף היינו ההוא דלא הדר כדלוחו ולפי מה שפירשתי שיש להמיר כל עוף שקרקצנו נקלף וסימן אחד עמו א"כ אותו עוף שקורין קווינ"א צלע"ז עוף טהור הוא שהרי קרקצנו נקלף ויש לו אצבע יתירה אבל אין לו זפק וזה תימה דמסתברא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כאדם ואמרין צפרק המפלה (גדה דף כג.) דקריא וקיפופא יש להם לסתות כאדם והיה נראה מתוך כך לומר דזפק הוא סימן הרצעי דלא משתבח אלא או צפרס או צעזניה ואותו עוף שקורין קווי"ן דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו זפק ואצבע יתירה ונמנא דמשכחת להו כוליה סימני טהרה בשאר עופות ועורב צלא פרס ועוניה אלא עוף טהור יהיה ומיהו יש לישב ההיא דגדה דהכי קאמר ואף ר"מ לא אמר אלא בקריא וקיפופא כלומר או כיולא צהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קווי"ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אס יתצבר לנו שהוא דורס ואותו קורצ"ל לא יהיה מין עורב ומיהו לעיל פירשתי דעורב אינו דורס והמדקדק יכול להצין אותו ותן לחכם ויחכם עוד: **תרנגולתא דאנמא שריא תרנגולא דאנמא אסירא**. אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור דכל היולא מן הטהור טהור אלא שני מינים הם הקרואים כך וצין צזה וצין צזה הזכר והנקבה שוין: **חזייה רבנן דדרסה ואבדא**. מתחלה היו סבורים דלא דרסה ואכלה ובהאי סימנא לחודיה היו אוכלים אותו דלא חיישין לפרס ועזניה דלא שכיחי צישוב או קיס ליה בגויה דלאו ממין פרס ועוניה הוא: הא

מסורת הש"ס

א) [טובה יג. פרה פ"א מ"ז נעשים פ"ד משנה וי. צ] [נפירות הרמב"ם דסוף נעשים יראה שהוא שם מקום או מדירה והערוך ערך כהל ג' פ"י שהוא אוזב שם צו צבע כמו סתלג, א] [ג"י הערוך דבי כרי ע"ש ערך כר ג"ג, ד] [לקמן סד.י. ה] גדה ג.י. א] [גימטות סט. ושי"ן, ו] [יומא לה. ח] [פסחדרין כב.ג. א] [צ"א: כמס, י] [גימטות עו.י. ה] ש"ך קודם דה מרדו, ו] [רש"ל, ח] [צ"ל עתה, ו] [נ"ע"ע אריכות צמות' גדה ג.י.:

תורה אור השלם

1. וְלִקְחָהּ אוֹזֵב וְשָׁבַל בַּמִּים אִישׁ שְׂדֵהוּ וְזֵהוּ עַל דְּהֶאֱחָל וְעַל כָּל הַכִּלִּים וְעַל הַנְּפִשׁוֹת אֲשֶׁר הֵיוּ שָׁם וְעַל תְּבַגֵּעַ בַּעֲצָם אוּ בְּחֵלֶל אוּ בַּמָּט, אוּ בַּקֶּבֶר: בַּמְדַּבֵּר יֵי יח 2. כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָאֵל אֲחֵר בְּיָד יְיָ קָדָא שְׂמוֹ אֵל קָדָא הוּא: שְׂמוֹת לֵד יד

לעני רש"י

אורטא"ש [אורטא"ש]. סרפירים.

מוסף רש"י

מפני שמוצצת. ואינה מחזרת ממים שצפה לחזור ולטפוף בתוך הכלי דמנ' התם (פרה פ"ט ג"א.) שמה מנן צבמה חיה ועוף פסולין מפני שתקואים מפייהם למנן ובכר צטלו צפיהן מחזרת מי חטאת (גיטין יח.ו.) אוזב ולא אוזב יון כו'. כל הכי דכתיב אוזב דריש ליה הכי (סוכה יג.). כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה. שיש צו מכמה מניין וכל אחד שם לוי לו כמו אוזב כוחלית וקודם מתן תורה היה זה שמו ובאמה תורה והקפידה שכתוב צכמה מקומות אוזב ולא נכתב כדאז מנן אחד משמות הללו ש"מ אסתם אוזב קפיד רחמנא (שם).